

关于第66686524号“伊之恋”商标

驳回复审决定书

商评字[2023]第0000211899号

申请人：厦门伊之恋食品有限公司

委托代理人：上海尚标知识产权代理有限公司

申请人对我局驳回其第66686524号“伊之恋”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

经复审查明：驳回决定中引证的第32141342号“伊之恋”商标（以下称引证商标）因连续三年未使用被决定予以撤销，该决定已生效（详见第1847期《商标公告》）。

经复审认为，鉴于引证商标已被撤销，故申请商标不存在在先商标权利障碍。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条的规定，我局决定如下：

申请商标予以初步审定。

独任审查员：卓慧

2023年07月21日